

1501191-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/03/2022

... vista que foi condenado definitivamente por crime de tráfico na 25ª Vara Criminal (Autos nº 1514846-60.2021.8.26.0050) do Foro Central Criminal Central, fato este que será devidamente considerado na segunda fase de aplicação de pena. Por outro lado, não possui antecedentes criminais, assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501191-35.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501191-35.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC VALENTE DE MELLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

ERIC VALENTE DE MELLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo apurado, entre os dias 12 de janeiro 2022 e 14 de janeiro de 2022, em local não especificado, mas certo que nesta cidade e comarca da Capital, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente no veículo Volkswagen T-Cross Sense TSI Ad, placa GGQ-7A65, coisa esta que sabia ser produto de crime (roubo), em prejuízo de F.de M.Á.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado e apresentou resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, dois policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pugnou pela improcedência da ação, requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime doloso para receptação culposa, nos termos do art 180, §3º do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante prevista no art. 65, III "d" do Código Penal e compensação desta com a agravante da reincidência, o afastamento da agravante de calamidade pública, fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da concessão do benefício da gratuidade

da justiça.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitiva veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos boletins de ocorrência, pelo auto de exibição/apreensão/entrega do veículo, relatório final da autoridade policial, tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

O próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática do crime. Narrou que um indivíduo teria "picotado" o veículo e, quando estava carregando as peças para comercializá-las, foi abordado pela equipe policial.

A confissão do acusado, ao contrário do alegado pela Defesa foi devidamente corroborada pelas outras provas colhidas nos autos.

Os dois policiais ouvidos em juízo, Newellinson Danilo de Almeida da Silva e Alexandre Perón Martins, afirmaram que estavam em patrulhamento pela região dos fatos e receberam, via COPOM, notícia de que ali nas proximidades havia um indivíduo desmanchado veículo. Em diligências pelo local, avistaram o réu martelando partes do veículo desmontado para retirar os fios de cobre. Interrogado, o réu teria confessado a prática delitiva, afirmando que venderia as peças para compra de entorpecentes.

F. de M. Â., por sua vez, ao ser ouvida, confirmou ter sido vítima de um crime de roubo. Afirmou que foi levar sua sobrinha na casa de sua irmã, quando, ao estacionar o veículo VW/T-CROSS, cor branca, placa GGQ7A65, foi abordada por um indivíduo que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a rendeu e subtraiu seu veículo, sua bolsa e outros pertences. Disse que seu veículo foi recuperado todo desmontado e que não foi capaz de reconhecer a pessoa presa na posse de seu automóvel como sendo o roubador, já que estava muito nervosa. Foi ressarcida pelo seguro.

Estas são as provas colhidas nos autos.

De início, de fato, não se discute que o veículo Volkswagen T-Cross Sense TSI Ad, placa GGQ-7A65, pertencente à vítima F.de M.Â., que foi encontrado com o réu, é produto de crime anterior. Tais fatos foram devidamente comprovados pela juntada do boletim de ocorrência de roubo do veículo, e declarações da vítima.

O que se pretende provar nestes autos é o fato de que o réu adquiriu e recebeu o veículo, que estava sendo por ele "picotado" sabendo que se tratava de crime anterior e neste ponto, não obstante as alegações da combativa Defesa, diante das provas colhidas, verifica-se a existência de fortes indícios da prévia ciência do réu, exigida pelo tipo penal da receptação dolosa.

O art. 239 do Código de Processo Penal define o que vem a ser indício e a doutrina o define como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova. No caso em tela, a certeza da circunstância indiciária confere a esses elementos de prova validade suficiente a formar convencimento desfavorável aos acusados, uma vez que existem indícios coerentes e concatenados a gerar a certeza necessária à condenação.

Ademais, o réu foi encontrado na posse do veículo e na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câm., Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Trazendo à colação o mesmo aresto existem outros acórdãos (cf. TACrimSP, 11ª Câm., Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, Resp. 77.868/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, in RT, 741/594) e tal forma de interpretação da prova, pela sua veemência, tem sido admitida por nossos pretórios (RT, 709/330,

711/336, 739/626 e 746/629).

Observe-se, outrossim, que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou o mesmo princípio de prova para a receptação dolosa:

"Releva notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração" (Cód. Proc. Pen., arts. 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543; RJDTACrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318). Com efeito, "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP vol. 83/242).

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito.

Tudo isso demonstra que, ao contrário do alegado pelo nobre Defensora, o réu agiu sim com dolo, recebendo em proveito próprio, o veículo que sabia ser produto de crime.

Repita-se que os dois policiais ouvidos em sede policial foram unânimes em afirmar que estavam em patrulhamento quando receberam, via COPOM, notícia de indivíduo desmanchado um veículo. Em diligências pelo local conhecido pelo desmanche de veículos, produtos de roubo ou furto, avistaram o réu martelando partes do automóvel desmontado para retirar os fios de cobre, em consulta constatou-se que o automóvel era produto de crime anterior.

Ademais, a versão apresentada pelos policiais foi corroborada pelo interrogatório do réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido (fls. 11) e em audiência.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Também não há que se falar em desclassificação do delito doloso para sua forma culposa. Isso porque, comete crime de receptação culposa, quem "adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor ou preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" (§3º, do Art. 180, CP).

Trata-se de delito com elementos específicos, sendo que a culpa somente se caracteriza quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa e mesmo assim, a recebe ou adquire. Fatos não condizentes com a

versão apresentada pelo réu, que declarou ter recebido o veículo de um indivíduo que “não sabe determinar”, para que o “cortasse”, ficando com a fiação do carro. Caracterizada, portanto, a infração penal de receptação, passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls.20/21, tendo em vista que foi condenado definitivamente por crime de tráfico na 25ª Vara Criminal (Autos nº 1514846-60.2021.8.26.0050) do Foro Central Criminal Central, fato este que será devidamente considerado na segunda fase de aplicação de pena.

Por outro lado, não possui antecedentes criminais, assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser mantida no mínimo legal de 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase, há de se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Veja-se que na época dos fatos, recém havia chegado no Brasil uma nova variante “Ômicron”, que estava causando inúmeras mortes em nosso país o que levou as autoridades a aumentar as restrições já existentes e neste ponto, apenas a título de argumentação, respeitadas posições em contrário, para esta Magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal).
Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021.

STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello.

HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

Também é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão e assim sendo a pena não deve ser alterada já que tais circunstâncias se compensam.

Presente ainda a agravante da reincidência e assim sendo a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando a 01 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando que não há nos autos provas da condição econômica do acusado, fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu com incurso nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, notadamente em razão da reincidência atestada nos autos, nos exatos termos do que dispõe o art. 33,§2º, alínea “c”, do Código Penal.

Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena

restritiva de direitos ou mesmo aplicação de "sursis", nos termos do que dispõe o Código Penal, e ainda porque, que tais benefícios não se mostraram suficientes ao acusado que condenado a pena restritiva de direitos anteriormente, novamente se pôs a delinquir, o que demonstra que não faz jus ao benefício.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra já que em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Assim, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada dos cálculos aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA